



PUTUSAN

Nomor 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWI RAMA BIN MANUN.
Tempat lahir : Sidoarjo.
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Desember 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kendalpecabean RT.001/RW.001, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan terhitung sejak tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan hari ini;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. FRENDIKA SUDA UTAMA, SH., MH., ADI MUFTI WAHYUDI, SH., ANDI J FERRIJANTORO, SH., DIAH KUSUMAH NINGRUM, SH., MH., SOFYA AYU YOLANDA, SH., RADITYA AFRISAL HIDAYAT, SH., MH., FITRIYAH ROMADHONI, SH., dan LUSY RUSTANTI, SH., Para Advokad / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "LEGUNDI Keadilan Indonesia" berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2025/PN Sda, tanggal 09 Oktober 2025;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

tanggal 23 Oktober 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa DWI RAMA BIN MANUN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 1 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,” melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa DWI RAMA BIN MANUN selama 10 (sepuluh), denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 bungkus plastik yang berisi plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan total 119 (serratus Sembilan belas) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total $\pm$ 83,44 (delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram dan berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik
 - 1 (satu) buah sendok plastik
 - 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan
 - 1 (satu) bungkus rokok
 - 2 (dua) buah isolasi
 - 1 (satu) buah plastic wrapping
 - 1 (satu) buah tas slempang
 - 1 (satu) buah Hp merk oppo warna biru
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Coklat dengan nomor simcard 085857430552

(Dirampas untuk Dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2025 mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa kooperatif, mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Tim

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 2 dari 22 Halaman



Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

DWI RAMA BIN MANUN dan AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I (Alm) (terdakwa dalam perkara lain, berkas displit) pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2025, bertempat di tempat kos Jl. Kauman Kel./Ds. Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Juni 2025, saksi ZEFTI OPIN EGA AL Rianto dan RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo, sehingga dilakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ZEFTI OPIN EGA AL Rianto dan RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi jika terdakwa DWI RAMA BIN MANUN sedang berada ditempat kosnya di Jl. Kauman Kel./Ds. Sepande Kec. Candi Sidoarjo, sehingga para saksi kemudian melakukan penangkapan.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa DWI RAMA BIN MANUN mengatakan bila ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BADROWI (DPO) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu yaitu pada bulan Mei 2025 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang kedua pada bulan Juni 2025 sebanyak 100 (seratus) gram.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DWI RAMA BIN MANUN ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 3 dari 22 Halaman



119 (seratus sembilan belas) plastik klip narkoba jenis shabu dengan total berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang dibawa terdakwa, dua buah korek api, sebuah sedotan plastik, sebuah sendok plastik, sebuah sendok plastik dari sedotan, satu bungkus rokok, dua buah isolasi, sebuah plastik wrapping, sebuah tas slempang, sebuah HP merk Oppo warna biru, sebuah HP merk Vivo warna coklat dengan simcard nomor 085857430552.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa DWI RAMA BIN MANUN dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. BADROWI (DPO). Narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa poket/paket hemat yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga paket 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DWI RAMA BIN MANUN melakukan permufakatan jahat dengan saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I untuk mengirim secara ranjau narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa poket oleh terdakwa DWI RAMA BIN MANUN. Saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I kemudian meranjau narkoba jenis sabu tersebut di beberapa tempat/titik. Tiap satu titik, saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I mendapat upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. BADROWI (DPO), saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa DWI RAMA BIN MANUN.
- Bahwa terdakwa DWI RAMA BIN MANUN menggunakan rekening BCA Norek 7265339506 atas nama saksi IRDAN FITRAH ARDIANTO BIN HERI AMARIONO (adik ipar terdakwa DWI RAMA BIN MANUN) untuk membayar pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. BADROWI (DPO) via transfer ke rekening BCA Norek 1870675221 an.ISWANDI.
- Bahwa terdakwa DWI RAMA BIN MANUN secara tanpa hak menjual narkoba jenis sabu kepada teman-temannya antara lain saksi MUHAMMAD ERICK BIN SISWANTO dan saksi AFIYATAFIDDIN BIN SAMSUL masing-masing membeli sebanyak satu gram.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar



atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06201/NNF/2025 tanggal 23 Juli 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut barang bukti dengan nomor :
 - 18268 - 18386/2025/NNF berupa 119 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 57,741$ (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa terdakwa DWI RAMA BIN MANUN pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2025, bertempat di tempat kos terdakwa Jl. Kauman Kel./Ds. Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 119 (seratus sembilan belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Juni 2025, saksi ZEFTI OPIN EGA AL RIAN TO dan RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Sepande Kec. Candi Kab. Sidoarjo, sehingga dilakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib, saksi ZEFTI OPIN EGA AL RIAN TO dan RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi jika terdakwa DWI RAMA BIN MANUN sedang berada ditempat kosnya di Jl. Kauman Kel./Ds.

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 5 dari 22 Halaman



Sepande Kec. Candi Sidoarjo, sehingga para saksi kemudian melakukan penangkapan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DWI RAMA BIN MANUN ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi 119 (seratus sembilan belas) plastik klip narkoba jenis shabu dengan total berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang dibawa terdakwa, dua buah korek api, sebuah sedotan plastik, sebuah sendok plastik, sebuah sendok plastik dari sedotan, satu bungkus rokok, dua buah isolasi, sebuah plastik wrapping, sebuah tas slempang, sebuah HP merk Oppo warna biru, sebuah HP merk Vivo warna coklat dengan simcard nomor 085857430552.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut **diakui kepemilikannya** oleh terdakwa DWI RAMA BIN MANUN dan disimpan dalam tas slempang warna hitam yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06201/NNF/2025 tanggal 23 Juli 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut barang bukti dengan nomor :
 - 18268 - 18386/2025/NNF berupa 119 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa atas dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 6 dari 22 Halaman



I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. SAKSI ZEFTI OPIN EGA AL RIAN TO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI RAMA pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira Jam 21.00 Wib di depan kos yang beralamatkan di Jl Kauman, Ds. Sepande Kec. Candi, Kab Sidoarjo karena telah menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2025, saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, sehingga dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan saksi RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO mendapat informasi jika terdakwa sedang berada ditempat kosnya di Jl. Kauman, Ds. Sepande, Kec. Candi Sidoarjo, sehingga saksi beserta tim kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BADROWI (DPO) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu yaitu pada bulan Mei 2025 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang kedua pada bulan Juni 2025 sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi 119 (seratus sembilan belas) plastik klip narkotika jenis shabu dengan total berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang dibawa terdakwa, dua buah korek api, sebuah sedotan plastik, sebuah sendok plastik, sebuah sendok plastik dari sedotan, satu bungkus rokok, dua buah isolasi, sebuah plastik wrapping, sebuah tas slempang, sebuah HP merk Oppo warna biru, sebuah HP merk Vivo warna coklat dengan simcard nomor 085857430552;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. BADROWI (DPO). Narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa poket/paket hemat

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 7 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga paket 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I untuk mengirim secara ranjau narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa poket oleh terdakwa. Saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I kemudian meranjau narkoba jenis sabu tersebut di beberapa tempat/titik dengan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I untuk mengambil ranjauan sabu yang dipesan dari Sdr. BADROWI (DPO) dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menggunakan rekening BCA Norek 7265339506 atas nama saksi IRDAN FITRAH ARDIANTO BIN HERI AMARIONO (adik ipar terdakwa untuk membayar pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. BADROWI (DPO) via transfer ke rekening BCA Norek 1870675221 an.ISWANDI;
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
2. **SAKSI RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWI RAMA pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira Jam 21.00 Wib di depan kos yang beralamatkan di Jl Kauman, Ds. Sepande Kec. Candi, Kab Sidoarjo karena telah menguasai Narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa awalnya pada bulan Juni 2025, saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Sepande, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, sehingga dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan saksi ZEFTI OPIN EGA AL Rianto mendapat informasi jika terdakwa sedang berada ditempat kosnya di Jl. Kauman, Ds. Sepande, Kec. Candi Sidoarjo, sehingga saksi beserta tim kemudian melakukan penangkapan;

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 8 dari 22 Halaman



- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. BADROWI (DPO) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu yaitu pada bulan Mei 2025 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang kedua pada bulan Juni 2025 sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi 119 (seratus sembilan belas) plastik klip narkoba jenis shabu dengan total berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang dibawa terdakwa, dua buah korek api, sebuah sedotan plastik, sebuah sendok plastik, sebuah sendok plastik dari sedotan, satu bungkus rokok, dua buah isolasi, sebuah plastik wrapping, sebuah tas slempang, sebuah HP merk Oppo warna biru, sebuah HP merk Vivo warna coklat dengan simcard nomor 085857430552;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. BADROWI (DPO). Narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa poket/paket hemat yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga paket 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I untuk mengirim secara ranjau narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa poket oleh terdakwa. Saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I kemudian meranjau narkoba jenis sabu tersebut di beberapa tempat/titik dengan upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I untuk mengambil ranjauan sabu yang dipesan dari Sdr. BADROWI (DPO) dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening BCA Norek 7265339506 atas nama saksi IRDAN FITRAH ARDIANTO BIN HERI AMARIONO (adik ipar terdakwa untuk membayar pembelian narkoba jenis sabu kepada



Sdr. BADROWI (DPO) via transfer ke rekening BCA Norek 1870675221 an.ISWANDI;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
3. **SAKSI AGUS JUNAIDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjadi kurir Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa sejak akhir tahun 2024;
 - Bahwa saksi sudah lupa berapa kali saksi diberi Narkotika Jenis Sabu oleh terdakwa namun saksi diberi Narkotika Jenis Sabu oleh terdakwa untuk di ranjau sekitar 1 hingga 2 minggu sekali dan untuk meranjau Narkotika Jenis Sabu sebanyak 10 klip poket, 9 klip saksi ranjau sedangkan 1 klip saksi pakai;
 - Bahwa terakhir saksi diberi Sabu oleh terdakwa pada tanggal 26 Juni 2025 dan saksi diberi sebanyak 20 Klip Narkotika Jenis Sabu, yaitu 10 klip kemasan supra dan 10 klip kemasan es teh;
 - Bahwa terakhir kali Saksi meranjau Narkotika Jenis Sabu adalah pada hari sSelasa tanggal 01 Juli 2025 sekira pukul 18.00 WIB. dan biasanya saksi meranjau di daerah Tanggulin;
 - Bahwa cara terdakwa meminta Saksi meranjaukan Narkotika Jenis Sabu milik terdakwa adalah dengan cara terdakwa Chat/telp melalui aplikasi whatsapp dan terdakwa bilang "Gus pasangno siji ndek Tkp Candi/tanggulin" lalu Saksi jawab "iyo mas" setelah itu Saksi pasang Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah Saksi pasang Saksi mengirim lokasi ranjau kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per titik ranjauan;
 - Bahwa cara terdakwa memberikan upah kepada Saksi adalah dengan cara terdakwa transfer ke rekening sakuku milik Saksi dengan nomor rekening 08989398020;
 - Bahwa selain meranjaukan Narkotika Jenis Sabu milik terdakwa, saksi juga mengambil Narkotika Jenis Sabu milik terdakwa dari tempat ranjau;
 - Bahwa saksi sudah 2 kali mengambil Narkotika Jenis Sabu dari tempat ranjau yang pertama sekitar bulan Mei 2025 saksi mengambil



Narkotika Jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di daerah Rungkut dan yang kedua sekira tanggal 24 Juni 2025 sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Ngagel;

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat mengambil ranjau sabu milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

II. BUKTI SURAT :

- Berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06201/NNF/2025 tanggal 23 Juli 2025, yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut barang bukti dengan nomor : 18268 - 18386/2025/NNF berupa 119 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 57,741$ (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA:

Menimbang bahwa terdakwa DWI RAMA BIN MANUN di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 sekira Jam 21.00 Wib di depan kos yang beralamatkan di Jl Kauman, Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab Sidoarjo karena telah menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BADROWI (DPO) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu yaitu pada bulan Mei 2025 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang kedua pada bulan Juni 2025 sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi 119 (seratus sembilan belas) plastik klip narkotika jenis shabu dengan total berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang dibawa terdakwa, dua buah korek api, sebuah sedotan plastik, sebuah sendok plastik, sebuah sendok plastik dari sedotan, satu bungkus



rokok, dua buah isolasi, sebuah plastik wrapping, sebuah tas slempang, sebuah HP merk Oppo warna biru, sebuah HP merk Vivo warna coklat dengan simcard nomor 085857430552;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba sebanyak 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. BADROWI (DPO). Narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa bagi menjadi beberapa poket/paket hemat yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga paket 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selanjutnya menyuruh saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I untuk mengirim secara ranjau narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa poket oleh terdakwa di beberapa tempat/titik dengan upah tiap titik sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk mengambil narkoba jenis sabu dari ranjauan Sdr. BADROWI (DPO), saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening BCA Norek 7265339506 atas nama saksi IRDAN FITRAH ARDIANTO BIN HERI AMARIONO (adik ipar terdakwa) untuk membayar pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. BADROWI (DPO) via transfer ke rekening BCA Norek 1870675221 an.ISWANDI;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 bungkus plastik yang berisi plastik klip Narkoba jenis Sabu dengan total 119 (serratus Sembilan belas) plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat kotor total $\pm$ 83,44 (delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram dan berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram.
- 2 (dua) buah korek api.
- 1 (satu) buah sedotan plastik

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 12 dari 22 Halaman



- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan
- 1 (satu) bungkus rokok
- 2 (dua) buah isolasi
- 1 (satu) buah plastic wrapping
- 1 (satu) buah tas slempang
- 1 (satu) buah Hp merk oppo warna biru
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Coklat dengan nomor simcard 085857430552.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025 sekira Jam 21.00 Wib di depan kos yang beralamatkan di Jl Kauman, Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab Sidoarjo karena telah menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BADROWI (DPO) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu yaitu pada bulan Mei 2025 sebanyak 50 (lima puluh) gram, yang kedua pada bulan Juni 2025 sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi 119 (seratus sembilan belas) plastik klip narkotika jenis shabu dengan total berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang dibawa terdakwa, dua buah korek api, sebuah sedotan plastik, sebuah sendok plastik, sebuah sendok plastik dari sedotan, satu bungkus rokok, dua buah isolasi, sebuah plastik wrapping, sebuah tas slempang,



sebuah HP merk Oppo warna biru, sebuah HP merk Vivo warna coklat dengan simcard nomor 085857430552;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba sebanyak 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. BADROWI (DPO). Narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa bagi menjadi beberapa poket/paket hemat yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga paket 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selanjutnya menyuruh saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I untuk mengirim secara ranjau narkoba jenis sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa poket oleh terdakwa di beberapa tempat/titik dengan upah tiap titik sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk mengambil narkoba jenis sabu dari ranjauan Sdr. BADROWI (DPO), saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I sudah 2 kali mengambil Narkoba Jenis Sabu dari tempat ranjau yang pertama sekitar bulan Mei 2025 saksi mengambil Narkoba Jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram di daerah Rungkut dan yang kedua sekira tanggal 24 Juni 2025 sebanyak 100 (seratus) gram di daerah Ngagel;
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening BCA Norek 7265339506 atas nama saksi IRDAN FITRAH ARDIANTO BIN HERI AMARIONO (adik ipar terdakwa) untuk membayar pembelian narkoba jenis sabu kepada Sdr. BADROWI (DPO) via transfer ke rekening BCA Norek 1870675221 an.ISWANDI;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka majelis hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 14 dari 22 Halaman



Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yakni Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memilih atau menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan dalam perkara *a quo*, majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu, yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa DWI RAMA BIN MANUN yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa DWI RAMA BIN MANUN inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;



Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan permufakatan jahat:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka-18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut: *"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika"*;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025 sekira Jam 21.00 Wib di depan kos yang beralamatkan di Jl Kauman, Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab Sidoarjo karena telah menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa terdakwa membeli narkotika sebanyak 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. BADROWI (DPO). Narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa bagi menjadi beberapa poket/paket hemat yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga paket 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa selanjutnya menyuruh saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I untuk mengirim secara ranjau narkotika jenis sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa poket oleh terdakwa di beberapa tempat/titik dengan upah tiap titik sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk mengambil narkotika jenis sabu dari ranjauan Sdr. BADROWI (DPO), saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa DWI RAMA BIN MANUN dengan saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I telah bersepakat untuk melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkotika, sehingga dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang berdasar suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan;

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 16 dari 22 Halaman



Menimbang bahwa "melawan hukum" diartikan pula sebagai sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa terdakwa DWI RAMA BIN MANUN ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025 sekira Jam 21.00 Wib di depan kos yang beralamatkan di Jl Kauman, Ds. Sepande, Kec. Candi, Kab Sidoarjo karena telah menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi 119 (seratus sembilan belas) plastik klip narkotika jenis shabu dengan total berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram yang disimpan dalam tas slempang warna hitam yang dibawa terdakwa, dua buah korek api, sebuah sedotan plastik, sebuah sendok plastik, sebuah sendok plastik dari sedotan, satu bungkus rokok, dua buah isolasi, sebuah plastik wrapping, sebuah tas slempang, sebuah HP merk Oppo warna biru, sebuah HP merk Vivo warna coklat dengan simcard nomor 085857430552;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas diterima oleh terdakwa dari Sdr. BADROWI (DPO) dan narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa bagi menjadi beberapa poket/paket hemat yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga paket 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur di atas terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh sub-usub unurnya, akan tetapi cukup jika terdapat salah satu sub-unsur saja yang telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dengan demikian harus dianggap dan dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 17 dari 22 Halaman



Menimbang bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah sub-unsur menawarkan untuk dijual, sub-unsur menjual, sub-unsur membeli, sub-unsur menjadi perantara dalam jual beli, sub-unsur menukar, serta sub-unsur menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi", serta sesuai pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa terdakwa menerima narkotika sebanyak 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. BADROWI (DPO). Narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh terdakwa bagi menjadi beberapa poket/paket hemat yang dijual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga paket 1 gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa selanjutnya menyuruh saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I untuk mengirim secara ranjau narkotika jenis sabu yang sudah dibagi menjadi beberapa poket oleh terdakwa di beberapa tempat/titik dengan upah tiap titik sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk mengambil narkotika jenis sabu dari ranjauan Sdr. BADROWI (DPO), saksi AGUS JUNAIDI als. PEPENG BIN RIFA'I mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06201/NNF/2025 tanggal 23 Juli 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt,

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 18 dari 22 Halaman



FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan sebagai berikut barang bukti yang disita dari terdakwa DWI RAMA BIN MANUN tersebut dengan nomor : 18268 - 18386/2025/NNF berupa 119 kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut diterima oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdapat fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sub-unsur menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa oleh majelis hakim hanya dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 19 dari 22 Halaman



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 7 bungkus plastik yang berisi plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan total 119 (serratus Sembilan belas) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total $\pm$ 83,44 (delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram dan berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan, 1 (satu) bungkus rokok, 2 (dua) buah isolasi, 1 (satu) buah plastic wrapping, 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah Hp merk oppo warna biru, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Coklat dengan nomor simcard 085857430552, oleh karena merupakan barang yang keberadaannya bertentangan dengan hukum atau merupakan barang yang menjadi sarana/alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 20 dari 22 Halaman



Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DWI RAMA BIN MANUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 bungkus plastik yang berisi plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan total 119 (serratus Sembilan belas) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total + 83,44 (delapan puluh tiga koma empat puluh empat) gram dan berat netto 57,741 (lima puluh tujuh koma tujuh ratus empat puluh satu) gram;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan;
 - 1 (satu) bungkus rokok;
 - 2 (dua) buah isolasi;
 - 1 (satu) buah plastic wrapping;
 - 1 (satu) buah tas slempang;
 - 1 (satu) buah Hp merk oppo warna biru
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Coklat dengan nomor simcard 085857430552;Dimusnahkan;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan No. 622/Pid.Sus/2025/PN Sda

Hal. 21 dari 22 Halaman



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari KAMIS, tanggal 30 Oktober 2025 oleh kami RIYONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DODDY HENDRASAKTI, SH. dan NYOMAN SUHARTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WENNY ROSALINA ANAS, S.Sos, S.Pd, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh SITI QOMARIYAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim- Hakim Anggota,

DODDY HENDRASAKTI, SH.

NYOMAN SUHARTA, SH.

Hakim Ketua,

RIYONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

WENNY ROSALINA ANAS, S.Sos, S.Pd, SH., MH.,